

한국가스공사 상임감사위원

모 범 사 례

일련번호 제20-전말-02호

제 목 공급분야 건설사업 지하안전관리 용역대가 산정 기준 수립

소관부서 ▲▲본부 ★★★★★처

조치부서

내 용

★★★★처 ★★★★★◆◆부는 공급건설 사업관리 업무를 총괄하면서 용역·공사 발주 및 건설 관련 법령에 따른 사규·지침의 제·개정 업무를 담당하고 있으며, 「지하안전관리에 관한 특별법」(이하 지하안전법이라 함)이 2018.01.01. 시행됨에 따라 ★★★★★◆◆부 AAA 과장은 “지하안전관리 역무 수행 계획”과 “지하안전관리 용역 발주 방안” 등 적정 설계기준과 용역대가 산정 기준을 마련하여, 건설사업 추진 중 발생될 수 있는 혼선을 사전에 방지하고 용역비가 과다하게 지출되지 않도록 기여하였다.

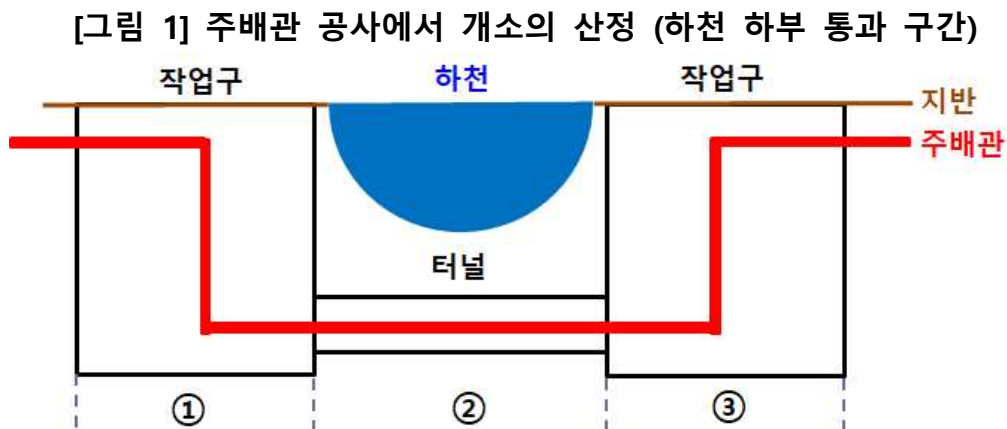
최근 도심지의 지반침하 발생 사례가 증가하면서 인적·물적 손해 방지와 공공 안전 확보를 목적으로 「지하안전법」이 2018.01.01. 시행되었고, ‘10m 이상의 굴착’과 ‘터널공사’가 수반되는 공사는 발주기관이 인허가 전에 “지하안전영향평가¹⁾” 또는 “소규모 지하안전영향평가²⁾”를 실시 후 국토교통부와의 협의를 거쳐 승인기관의 승인을 완료하여야 하고, 공사 중에는 “사후지하안전영향조사”를 실시한 후 그 결과를 국토교통부에 제출하도록 「지하안전법」에 규정하고 있다.

1) 지하안전영향평가 : 해당 사업이 지하안전에 미치는 영향을 조사·예측·평가하여 지반침하를 예방하거나 감소시킬 수 있는 방안을 마련하는 것

2) 소규모지하안전영향평가 : 지하안전영향평가 대상사업에 해당하지 않는 소규모 사업의 지하안전영향평가

그리고, 해당 평가 및 조사는 지하안전영향평가 기관으로 등록된 전문기관에 위탁하여 업무를 처리하고, 설계용역 계약과 분리하여 별도의 업체를 선정하도록 「지하안전법」에 규정하고 있으며, 지하안전영향평가 관련 용역대가 산정은 「지하안전관리 업무지침(국토교통부 고시)」에 따라야 한다.

「지하안전관리 업무지침」의 용역대가 산정기준은 기본 단위면적을 10,000㎡으로 하고 그 이상의 면적에 대해서는 할증률(1~3배)을 적용하나, 기본면적 이하에 대한 할인율은 별도 정한 바가 없으며, 용역 수행 위치별 ‘개소’의 산정은 ‘굴착이 수반되는 개별 단위’로 하도록 되어있다.



그런데, 개별 구간을 굴착하고 추후 굴착부 및 터널에 배관을 연결 설치하는 방식의 주배관 공사의 경우에는 ‘개소’가 [그림1]과 같이 1개의 하천 통과 구간당 3개소로 산정되므로, 작업구와 터널을 모두 합하여도 지하굴착 면적은 일반적으로 1,000㎡ 이하(기준면적의 1/10)이나 「지하안전관리 업무지침」의 용역산정 기준을 그대로 적용 시 용역비가 [표 1]과 같이 산정된다. 또한, 인허가·민원 등의 현장여건에 따라 노선 변경 등이 발생될 경우 유사과업에 대한 추가 대가를 중복 지급하여야 한다.

[표 1] 「지하안전관리 업무지침」 기준에 따른 용역 비용 산출

대상공사	분 야	용역 추정가격	
▽▽~◇◆, ☆☆~⊗⊗	지하안전영향평가 2건 (하천 지하터널 2개소, 613.8㎡)	약 166백만원	약 496백만원
	소규모지하안전영향평가 10건 (작업구 10개소, 349㎡)	약 330백만원	

*“사후지하안전영향조사”에 대한 용역비용은 제외하여 산정 됨

그러나, ★★★★★부 AAA 과장은 「지하안전관리 업무지침」의 용역산정 기준의 적정 유무를 판단하기 위해 2018년 「지하안전법」 시행 이후 각 지자체 및 공공기관에서 산발적으로 수행 중인 지하안전관리 용역에 대한 타 기관 발주 사례를 [표 2]와 같이 조사·검토하였고, 전문기관 견적 의뢰 및 행정기관 질의·회신을 통해 「지하안전관리 업무지침」 기준에 따라 용역대가 산정 시 용역비가 타기관 사례 및 견적금액 대비 약 3배 이상 과다하게 산정되는 것을 파악하였다.

[표 2] 타 기관 용역 발주 사례

사업명	구 분	발주처	추정가격	과업면적
▽▽ 외 2역 승강편의시설	소규모	◇◇교통공사	102백만원	419.8㎡
2018 승강편의시설 (3-3)	소규모	◇◇교통공사	42백만원	269.8㎡
T2 중수도시설공사	소규모	○○○○○○○○공사	47백만원	11,500㎡
1,2호선 역사 시설개량공사	일반, 소규모	◇◇교통공사	155백만원	1,192㎡
△△시 수암천 하천정비사업	일반	△△시청	42백만원	3,650㎡
●●대로 지하공간 복합개발	일반(터널포함)	◇◇시청	104백만원	58,730㎡
●●2 제14중 이음터 건립	굴착(소규모)	●●시청	43백만원	2,521㎡
진접차량기지 건설사업	일반(터널포함)	◇◇시청	142백만원	20,067㎡
♠♠-⊗⊗동간 도로개설공사	터널	◁△시청	87백만원	9,258㎡
●●계통 송수관로 복선화	소규모	●●시청	49백만원	64㎡

그리고, AAA 과장은 건설 현장별 지하안전평가 용역 발주 시 업무 혼선 방지 등 효율적인 업무처리와 과도한 예산집행을 방지하기 위해 「지하안전관리 업무지침」 고시 기준을 바탕으로 하여 선형공사인 공급건설분야의 특수성을 감안한 지하안전관리 용역비 산출 내부기준이 필요하다고 판단하였다.

이에 따라, AAA 과장은 지하안전관리 용역비 산출 내부기준 수립을 위해 공급건설 과업 범위의 특수성에 맞게 ① 기준 면적 대비 감소에 따른 할인율(약 70~90%)과 ② 개소별 중복 역무에 따른 적용률(약 10~50%)을 개소별 단가에 적용하였으며, ③ 신설/삭제 구간의 계약금액 조정은 위의 할인율 및 적용률이 적용된 단가를 기준으로 증감토록 계약조건에 명시하였다.

[표 3] 할인율·적용률 기준 및 계약금액 조정 관련 조건

구 분	KOGAS 기준				국토부 고시 기준				
할증률/ 할인률	기준면적(10,000㎡) 대비 과업구간 면적의 비율								
	1/10배	1/5배	1/3배	1/2배	1배	2배	3배	5배	10배
	0.75	0.78	0.82	0.87	1.00	1.26	1.51	2.02	3.27
과업별 적용률	- 제출처가 중복되는 보고서 요약 업무 : 10% - 인접 구간과 중복되는 업무 : 20% - 설계용역 과업과 중복되는 업무 : 50%				기준 없음				
금액 조정	- 노선 변경 등에 따른 신설/삭제 구간은 산출 내역서 상의 단가를 적용하여 수량 증감 조정 - 구간별 면적 변경 등으로 인한 경우에는 우리 공사가 제공하는 할증률/적용률에 따라 조정								

그 결과 용역 추정가격을 [표 4]와 같이 당초 고시된 기준 대비 약 1/3로 조정함으로써 용역대가가 현실화되었고, 해당 추정가격은 타 기관 용역 발주규모에 따른 용역금액이 유사하므로, 공사 진행 과정에서 계약금액 조정시 분쟁의 우려가 예상되는 사항을 사전에 제거할 수 있었다.

[표 4] 용역비 산정 내부기준 적용시 용역 추정가격

대상공사	분 야	용역 추정가격		비 고
		내부 기준	고시 기준	
▽▼~◇◆, ☆☆~⊗⊗	지하안전영향평가 2건 (하천 지하터널 2개소, 595.8㎡)	약 152백만원	약 496백만원	고시기준 대비 약 1/3 절감
	소규모지하안전영향평가 10건 (비개착식 작업구 10개소, 349㎡)			

따라서, AAA 과장은 새로운 법률 시행 초기에 과업 및 용역대가 기준을 조기에 수립하여 인허가 전 약 6개월이 소요되는 지하안전영향평가를 적기에 완료하고, 특수구간 현장에 대한 적정 공사기간을 확보할 수 있었으며, 우리공사의 현장 특수성을 반영한 용역대가 및 계약조건 기준 수립을 통하여 향후 10년간 약 107억원¹⁾의 불필요한 예산낭비 방지가 예상되고, 현재까지 계약당사자간 상호 이견 없는 원활한 용역 업무를 수행하고 있다.

조치할 사항

적극적인 업무추진으로 지하안전관리 용역대가 기준을 수립하여 법령 제·개정 초기에 발생할 수 있는 업무혼선 및 과다예산 집행을 사전에 방지한 ★★★★★◆

◆부 AAA 과장의 모범사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다. (모범)

[관련자]

▲▲본부 ★★★★★처 ★★★★★◆◆부 과장 AAA

1) ▽▼~◇◆, ☆☆~⊗⊗ 약 40km → 344백만원 절감 (5개년도 배관 확충 계획 624km → 10개년도 1,248km)